

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2489/2537

นางสาวทองมูข ชัยพิเดช

โจทก์

สหกรณ์สามล้อรัตนโกสินทร์ จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นางสาวสุรวงศ์ วรรณปักษ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระเงินให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 370,000 บาท จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์ ส่วนโจทก์ไม่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระเงินให้ โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 220,000 บาท ดังนั้นจำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงมีเพียง 150,000 บาท และฎีกาของ โจทก์ที่ 1 เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลในการ กำหนดค่าเสียหาย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 บรรคแรกจึงไม่รับฎีกาของโจทก์ที่ 1 คืบค่าขึ้นศาล ทั้งหมด

โจทก์เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฎีกาเรียกร้องเอาค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้นทุนทรัพย์จึงต้องถือเอาทุนทรัพย์ ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาไว้ จะถือเอาทุนทรัพย์ ตามที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาหาขอบไม่ คดีจึงมีจำนวนทุนทรัพย์เกิน 200,000 บาท โจทก์สามารถฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่งซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ โดยเรียกโจทก์ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 370,000 บาท โดยให้จำเลยที่ 4ร่วมรับผิดชอบเพียง 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 7,505 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ 220,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 166)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 181)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เดิมศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระเงินให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 370,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระเงินให้โจทก์ที่ 1เป็นเงิน 220,000 บาท แม้โจทก์ฎีกาเรียกร้อง เอาค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็จริง แต่ทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกามีเพียง 150,000 บาท โจทก์ฎีกาดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดค่าเสียหาย เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว เดิมศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระเงินให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 370,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระเงินให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 220,000 บาท แม้โจทก์ฎีกาเรียกร้อง เอาค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็จริง แต่ทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกามีเพียง 150,000 บาท โจทก์ฎีกาดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดค่าเสียหาย เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ